

(18)

Zona Ellie binti Mohamed Hanafiah

lwn.

Mohd Rasyid bin Tajul Ariffin

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohammad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel).

17 Oktober 2022/ 02 Rabiulakhir 1445H

Kes Rayuan No: 2302-A0010-452-0042

Rayuan Ubah Perintah Hak Jagaan Anak - Seksyen 76 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003- Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Notis Rayuan- Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Peguam Syarie Perayu : *Tidak diwakili*

Peguam Syarie Responden: *Pn. Liyana binti Sihar daripada Tetuan Lyana Sihar & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Pemohon atas keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan Ubah Perintah Hak Jagaan Anak pada 21 Mac 2023 melalui kes Saman No: 10400-026-0379-2019.

2. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 30 Mac 2023. Pada 2 April 2023, Responden telah mengarahkan Pemohon untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Peguam Responden. Walau bagaimanapun, Pemohon telah hadir ke pejabat peguam Responden pada 6 April 2023 namun pejabat peguam tersebut ditutup dan talian telefon tidak dijawab.
3. Oleh itu, penyampaian Notis Rayuan tersebut gagal diserahkan secara kediri kepada Responden. Kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh masa yang ditetapkan adalah atas faktor berikut:
 - 3.1 Pemohon telah menghidapi penyakit demam selama 7 hari
 - 3.2 Responden telah enggan menerima Notis Rayuan yang diserahkan oleh Pemohon melalui anak Pemohon pada 2 April 2023.
 - 3.3 Pemohon telah pergi ke pejabat peguam Responden namun pejabat tersebut ditutup dan panggilan telefon tidak dijawab.
4. Pemohon telah memfailkan Permohonan Interlokutori (Kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa rayuan- penyerahan dokumen berkaitan rayuan) pada 12 April 2023. Penyerahan permohonan Interlokutori telah disampaikan kepada Peguam Responden pada 8 Jun 2023. Manakala, Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 12 Julai 2023
5. Pemohon kemudiannya memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS19 ke Mahkamah ini pada 8 Ogos 2023. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

6. Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuas hati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik Kes ini telah dibuat melalui Borang MS19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95(1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Responden. Oleh yang demikian kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Pemohon.

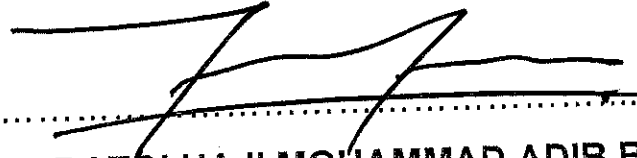
KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik kes Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

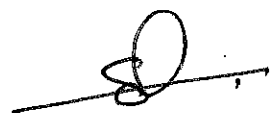
1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes Permohonan Interlokutori (Permohonan Lanjut Tempoh Penyerahan Notis Rayuan), Permohonan No: **2302-A0010-452-0042** berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

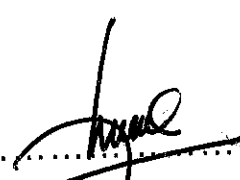
2. Kes Permohonan No. 2302-A0010-452-0042 adalah
DIBATALKAN.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

- 
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor